

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1704/2553

บริษัทราชามอเตอร์ร้อยเอ็ด จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 2, มาตรา 83 วรรคสี่, มาตรา 88 (1), มาตรา 88 (2), มาตรา 88/6 (1) (ค), มาตรา 88/6 วรรคท้าย

แม้สถานประกอบการสำนักงานแห่งใหญ่และสถานประกอบการสาขาของโจทก์จะเป็นสถานประกอบการของนิติบุคคลเดียวกัน แต่เมื่อมีการจดทะเบียนเป็นหลายสถานประกอบการย่อมต้องแยกใบกำกับภาษีและคำนวณภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษีออกเป็นของแต่ละสถานประกอบการ การที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการสาขาเลขที่ 119 โดยนำไปกำกับภาษีซื้อของสถานประกอบการสำนักงานใหญ่เลขที่ 49 ไปใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการสาขา จึงไม่ชอบด้วย ป.รษฎากร มาตรา 83 วรรคสี่ การกระทำของโจทก์เป็นกรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีของสถานประกอบการสาขาโดยแสดงจำนวนภาษีที่ต้องเสียต่ำกว่าความเป็นจริง เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มแก่โจทก์ได้ตาม ป.รษฎากร มาตรา 88 (2)

แม้คำว่า "อธิบดี" จะหมายความรวมถึงผู้ที่อธิบดีมอบหมายตาม ป.รษฎากร มาตรา 2 แต่จำเลยไม่นำสืบให้ปรากฏว่าสรรพากรภาค 10 เป็นผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมายให้มีอำนาจอนุมัติให้เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินภาษีแทนอธิบดีกรมสรรพากรได้ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัย

อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำหรับเดือนภาษีกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน 2540 จึงไม่ชอบด้วย ป.รัษฎากร มาตรา 88/6 วรรคท้าย สำหรับเดือนภาษีมกราคม 2540 โจทก์มิได้ยื่น แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการเลขที่ 119 คงยื่นแบบแสดง รายการภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการสำนักงานใหญ่เลขที่ 49 เท่านั้น จึง ถือว่าโจทก์มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการสาขาเลข ที่ 119 ภายในกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม เจ้าพนักงาน ประเมินจึงมีอำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มแก่โจทก์ได้ภายในกำหนดเวลา 10 ปี นับ แต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี โดยไม่ต้องขออนุมัติการ ประเมินต่ออธิบดีกรมสรรพากร ตาม ป.รัษฎากร มาตรา 88 (1) ประกอบมาตรา 88/6 (1) (ค)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ งดหรือลดเงินเพิ่มแก่โจทก์ ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน ของเงินภาษีที่ ต้องคืนแก่โจทก์สำหรับสถานประกอบการเลขที่ 49 นับแต่วันที่โจทก์มีสิทธิได้รับ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาแก้ไขการประเมินของจำเลยตามหนังสือแจ้งการ ประเมินเลขที่ 10450010/5/101053 ถึง 101060 และ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์มิให้คิดเงินเพิ่มสำหรับกรณีที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยนำยอดซื้อ ภาษีซื้อ ยอดขายและภาษีขายของสถานประกอบการ

เลขที่ 49 มารวมกับสถานประกอบการเลขที่ 119 ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์มีสถานประกอบการจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า อุปกรณ์ตกแต่งและอะไหล่รถยนต์ รวมทั้งศูนย์บริการซ่อมบำรุงหลังการขายในเขตตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รวม 2 แห่ง โดยโจทก์เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานประกอบการสำหรับสำนักงานใหญ่เลขที่ 49 ซอย 1 ถนนเทวาภิบาล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2537 และ สำหรับสถานประกอบการสาขาเลขที่ 119 หมู่ที่ 16 ถนนแจ้งสนิท เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2539 โดยใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเดียวกัน เดือนภาษีมกราคม 2540 โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะของสถานประกอบการสำนักงานใหญ่เลขที่ 49 โดยนำยอดซื้อ ภาษีซื้อ ยอดขาย และภาษีขายของสถานประกอบการสาขาเลขที่ 119 มาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนภาษีดังกล่าวของสถานประกอบการสาขาเลขที่ 119 ซึ่งมียอดขาย 20,486,283.46 บาท ภาษีขาย 1,434,039.29 บาท ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 284 ถึง 285 สำหรับเดือนภาษีกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน 2540 โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะของสถานประกอบการสาขาเลขที่ 119 โดยนำไปกำกับภาษีซื้อของสถานประกอบการสำนักงานใหญ่เลขที่ 49 มาเป็นภาษีซื้อของสถานประกอบการสาขาเลขที่ 119 โดยมีได้ยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากรขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกันเป็นเหตุให้สถานประกอบการสาขาเลขที่ 119 มียอดซื้อและภาษีซื้อเกินความเป็นจริงในเดือนภาษีดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 296 ถึง 305 และ ล.2 แผ่นที่ 168 ถึง 189 โจทก์นำไปเสร็จรับเงินมาเครดิต

ภาษีโดยไม่มีใบกำกับภาษี เป็นภาษีที่ต้องห้ามในเดือนภาษีพฤศจิกายน 2540 รวม 8,181.82 บาท เป็นภาษีซื้อ 818.18 บาท ตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 167 นอกจากนี้โจทก์ยอมรับว่าโจทก์ขายสินค้าและให้บริการซ่อมรถยนต์แต่มิได้ออกใบกำกับภาษี รวมทั้งใบส่งซ่อมรถยนต์บางส่วนขาดหายไป จึงยอมให้จำเลยเฉลี่ยรายการซ่อมสำหรับเดือนภาษีมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายนตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 186, 165, 136, 98 และ 2 แผ่นที่ 387 ถึง 389 มียอดขายจากการให้เข้าซื้อรถยนต์ที่มิได้ออกใบกำกับภาษีตามงวดที่ครบกำหนดในเดือนภาษีมิถุนายน 2540 รวม 25,199.07 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,763.93 บาท จากการขายรถยนต์เป็นเงินสดแต่ออกใบกำกับภาษีไม่ครบถ้วน 185,981.31 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 13,018.69 บาท ตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 387 ถึง 389 ประกอบ 2 แผ่นที่ 271 และ 263 ไม่ออกใบกำกับภาษีทันทีที่ความรับผิดชอบในการเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อรับค่าจดทะเบียนรถยนต์ในเดือนภาษีมิถุนายน 2540 รวม 3,940,791.63 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 75,855.37 บาท เดือนภาษีสิงหาคม 2540 รวม 209,090.91 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 20,909.09 บาท ตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 387 ถึง 389 ประกอบ 2 แผ่นที่ 212 ถึง 243 จำเลยแจ้งการประเมินให้สถานประกอบการสาขาเลขที่ 119 เสียภาษีเพิ่ม 19,431,353 บาท ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 103, 107, 112, 116, 119, 135, 140 และ 145 โดยแนะนำให้สถานประกอบการสำนักงานใหญ่เลขที่ 49 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมเพื่อขอคืนภาษีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2542 ตามเอกสารหมายเลข 3 แผ่นที่ 68 ถึง 88 และมีหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 9,270,654.15 บาท แก่โจทก์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 94 ถึง 102 โจทก์ขอเข้าไปหักกลบกับภาษีที่ถูกประเมินและผ่อนชำระภาษีที่เหลือจากการหักกลบ 1,437,731.23 บาท แก่จำเลยครบถ้วนแล้วตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 104, 108, 109, 120 ถึง 130, 133, 134, 136 และ 141 ถึง 146 หลังจากนั้นจำเลยจึงมี

หนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มแก่โจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 103 ถึง 149 โดยโจทก์ค้างชำระเงินเพิ่ม 8,722,972.86 บาท โจทก์อุทธรณ์การประเมิน ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์และจำเลยมีว่า เจ้าพนักงานประเมิน มีอำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มและเงินเพิ่มจากโจทก์สำหรับเดือนภาษีมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน 2540 หรือไม่ และมีเหตุที่จะงดหรือลดเงินเพิ่มให้แก่โจทก์สำหรับเดือนภาษีพฤษภาคมหรือไม่ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจปฏิบัติการภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการของโจทก์เลขที่ 119 สำหรับเดือนภาษีพฤษภาคม โดยเข้าตรวจปฏิบัติการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2541 และแจ้งการประเมินลงวันที่ 7 ธันวาคม 2544 และวันที่ 14 ธันวาคม 2544 จึงเป็นการประเมินเกินกว่า 2 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ เจ้าพนักงานประเมินจึงหาอำนาจประเมิน หากจะทำการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร หรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย แต่ผู้อนุมัติให้ประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มโจทก์มิใช่อธิบดีกรมสรรพากร อีกทั้งไม่ปรากฏหนังสือมอบอำนาจของอธิบดีกรมสรรพากร การประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มโจทก์ในคดีนี้จึงไม่ชอบ และที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายสถานประกอบการการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้แยกยื่นและชำระเป็นรายสถานประกอบการ ใบกำกับภาษีก็ให้ออกเป็นรายสถานประกอบการด้วย ดังนั้น ยอดซื้อ ภาษีซื้อ ยอดขายและภาษีขายของสถานประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใดก็เป็นของสถานประกอบการจดทะเบียนนั้นเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อน การที่โจทก์

นำไปกำกับภาษีซื้อของสถานประกอบการเลขที่ 49 มาเป็นภาษีซื้อของสถานประกอบการเลขที่ 119 ย่อมทำให้ภาษีขายที่โจทก์ต้องนำส่งให้จำเลยสำหรับสถานประกอบการเลขที่ 119 ขาดไป จึงเป็นกรณีที่โจทก์แสดงจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียต่ำกว่าความเป็นจริง เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มโจทก์กรณีสถานประกอบการเลขที่ 119 สำหรับเดือนภาษีกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน 2540 สำหรับเดือนภาษีมกราคม 2540 โจทก์มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสถานประกอบการเลขที่ 119 จึงเป็นกรณีโจทก์ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินภาษีโจทก์ได้นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นสมควรวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยก่อนว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยมีอำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มโจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์ว่าโจทก์มีสถานประกอบการเพิ่มเติมเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนสาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 16 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2539 โดยจำเลยออกไปทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) สำหรับสถานประกอบการเลขที่ดังกล่าวให้โจทก์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2539 โจทก์เริ่มดำเนินกิจการในเดือนธันวาคม 2539 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 83 วรรคสี่ กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีสถานประกอบการหลายแห่งให้แยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีเป็นรายสถานประกอบการ ทั้งนี้เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากรขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ ณ สถานที่ที่อธิบดีกำหนด ซึ่งเมื่อสถานประกอบการอยู่ต่างกัน ไปกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าต้องแยกออกเป็นรายสถานประกอบการ และไปกำกับภาษีสำหรับการซื้อสินค้านำมาจะต้องแยกเป็นของแต่ละสถานประกอบการเช่นเดียวกัน จะนำมาปะปนกันเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหาได้ไม่ เพราะจะ

ทำให้เกิดข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุให้จำนวนภาษีขายหรือจำนวนภาษีซื้อของแต่ละสถานประกอบการในเดือนภาษีที่แสดงไว้คลาดเคลื่อนไปแม้สถานประกอบการสำนักงานแห่งใหญ่และสถานประกอบการสาขาของโจทก์จะเป็นสถานประกอบการของนิติบุคคลเดียวกัน แต่เมื่อมีการจดทะเบียนเป็นหลายสถานประกอบการแล้วย่อมต้องแยกใบกำกับภาษีและคำนวณภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษีออกเป็นของแต่ละสถานประกอบการ สำหรับเดือนภาษีกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน 2540 โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการสาขาเลขที่ 119 โดยนำไปกำกับภาษีซื้อของสถานประกอบการสำนักงานใหญ่เลขที่ 49 ไปใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการสาขา จึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อเจ้าพนักงานประเมินตรวจพบจึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงว่าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีของสถานประกอบการสาขาโดยแสดงจำนวนภาษีที่ต้องเสียต่ำกว่าความเป็นจริง เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแก่โจทก์ได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 88 (2) ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินสำหรับเดือนภาษีพิกัดดังกล่าวเป็นการประเมินภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายหรือไม่ ข้อนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินในคดีนี้เป็น การประเมินเกินกำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีของโจทก์ สำหรับเดือนภาษีกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน 2540 และนับแต่วันที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหลังวันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีของโจทก์สำหรับเดือนภาษีมกราคม 2540 โดยมีได้ขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร ส่วนจำเลยยื่นคำให้การโต้แย้งว่า อธิบดีกรมสรรพากรมอบอำนาจในการอนุมัติการประเมินให้แก่สรรพากรจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีอำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มได้ภายใน 5 ปี ตามประมวล

รัฐฎากร มาตรา 88/6 วรรคท้ายการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินชอบแล้ว ซึ่ง
ข้อต่อสู้ตามคำให้การของจำเลยดังกล่าวเป็นการยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่และกล่าวอ้างข้อ
เท็จจริงที่อยู่ในความรู้เห็นของจำเลยฝ่ายเดียว การพิจารณาพิสูจนในปัญหานี้จึงตกแก่
จำเลย เมื่อตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและเอกสารที่อนุมติให้
ประเมินภาษีโจทก์เกินสองปีดังกล่าวตามเอกสารหมาย ล.1 แผ่นที่ 24 และ 25 แล้ว
ปรากฏว่าผู้อนุมัติมีตำแหน่งเป็นสรรพากรภาค 10 โดยมีได้ระบุว่าผู้อนุมัติปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร แม้คำว่า "อธิบดี" จะหมายความรวมถึงผู้ที่อธิบดี
มอบหมายตามประมวลรัฐฎากร มาตรา 2 แต่จำเลยไม่นำสืบให้ปรากฏว่าสรรพากร
ภาค 10 เป็นผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมายให้อำนาจอนุมติให้เจ้าพนักงาน
ประเมินทำการประเมินแทนอธิบดีกรมสรรพากรได้ ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า
สรรพากรภาค 10 เป็นผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมายให้อำนาจอนุมติให้เจ้า
พนักงานประเมินทำการประเมินภาษีสำหรับเดือนภาษีกุมภาพันธ์ มีนาคม
พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน 2540 การประเมินของ
เจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
สำหรับเดือนภาษีกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน และ
พฤศจิกายน 2540 จึงไม่ชอบด้วยประมวลรัฐฎากร มาตรา 88/6 วรรคท้าย สำหรับ
เดือนภาษีมกราคม 2540 โจทก์มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มของสถาน
ประกอบการเลขที่ 119 คงยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบ
การสำนักงานใหญ่เลขที่ 49 เท่านั้น กรณีของโจทก์จึงถือว่าโจทก์มิได้ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการสาขาเลขที่ 119 สำหรับเดือนภาษี
มกราคม 2540 ภายในกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม เจ้า
พนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มโจทก์สำหรับเดือนภาษีมกราคม
2540 ได้ภายในกำหนดเวลา 10 ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นแบบแสดง
รายการภาษี โดยไม่ต้องขออนุมติการประเมินต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามประมวล

รัฐฎากร มาตรา 88 (1) ประกอบด้วยมาตรา 88/6 (1) (ค) การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สำหรับเดือนภาษีมกราคม 2540 จึงชอบด้วยกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว และเมื่อโจทก์มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนภาษีมกราคม 2540 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะงดหรือลดเงินเพื่อให้แก่โจทก์ ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า ในเดือนภาษีเดียวกันเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินบางส่วน และไม่มีอำนาจประเมินบางส่วน เนื่องจากลำพังเพียงแต่โจทก์นำยอดซื้อ ภาษีซื้อ ยอดขายของและภาษีขายของสถานประกอบการสำนักงานใหญ่เลขที่ 49 มารวมในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการสาขาเลขที่ 119 โดยยื่นภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและมิได้ทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียต่ำกว่าความเป็นจริง จำเลยย่อมไม่มีอำนาจประเมินภาษี เพราะโจทก์เป็นนิติบุคคลเดียวมีหน่วยภาษีเดียวที่มิได้แยกต่างหากจากกันตามรายสถานประกอบการ เพียงแต่กฎหมายกำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มแยกกันเท่านั้น ถ้าได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน โจทก์ย่อมมีสิทธิยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มของทุกสถานประกอบการรวมกันได้นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร อุทธรณ์ของโจทก์และอุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่ 10450010/5/101058 ถึง 10450010/5/101060 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2544 และเลขที่ 10450010/5/101053 ถึง 10450010/5/101056 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2544 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ สภ.10 (รอ)/001/2546 สำหรับเดือนภาษีกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน 2540 ส่วนเดือนภาษีมกราคม 2540 ให้โจทก์ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเงินเพิ่มตามหนังสือแจ้งการประเมินเลขที่ 10450010/5/101057 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2544 แต่เงินเพิ่มที่

คำนวณได้มีให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่ง นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ค่าอาชกรรมนิยมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(วีระพล ตั้งสุวรรณ-สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์-พรเพชร วิชิตชลชัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>